

# 貨物利用運送約款

(貨物利用運送事業法に基づく)

本約款は、第一種貨物利用運送事業者である株式会社池ノ谷商事（以下「当社」という。登録番号：関自貨第542号）が行う貨物利用運送事業に関して、荷主との間の利用運送契約の内容を定めるものです。

## 第一章 総則

(事業の種類)

第一条 当社が行う貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業（自動車を利用した内国貨物の運送）とする。

(適用範囲)

第二条 当社が行う利用運送に関しては、法令又は別段の定めがある場合を除き、この利用運送約款の定めるところによる。

(定義)

第三条 この約款において「荷送人」とは、当社に貨物の運送を委託する者をいう。「実運送会社」とは、当社が運送の履行のために利用する一般貨物自動車運送事業者をいう。

## 第二章 利用運送の引受け

(引受けの拒絶)

第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することができる。

- 利用する実運送会社が確保できないとき。
- 貨物が運送に適しない状態にあるとき。
- 天災その他やむを得ない事由があるとき。

(運賃及び料金)

第五条 運賃及び料金は、当社が別途定める運賃・料金表によるものとし、荷送人との合意によって決定する。

## 第三章 責任

(当社の責任)

第六条 当社は、利用運送に係る貨物の受取から引渡しまでの間に生じた貨物の滅失、毀損又は延着について、当社に帰責事由がある場合に限り、その損害を賠償する責任を負う。

(実運送会社の行為)

第七条 当社が利用する実運送会社の行為は、当社の行為とみなす。

(免責)

第八条 次の事由による損害については当社は責任を負わない。

- 一 荷送人の故意又は過失
- 二 貨物の性質による損傷・揮発・腐敗・変質
- 三 天災その他不可抗力による損害

(賠償額の限度)

第九条 当社が賠償する損害の額は、引渡しが行われるべき地及び時における市場価格によって算定した当該貨物の価格を限度とする。

## 第四章 雑則

(準拠法及び管轄)

第十条 本約款は日本法に準拠し、紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は横浜地方裁判所とする。

(約款の変更)

第十一条 当社は、法令の定める手続を経た上で本約款を変更することができる。変更後の約款は当社ウェブサイト等に掲示することにより公示する。

制定：2023年9月

株式会社池ノ谷商事 代表取締役 池ノ谷 慎之助